



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2025/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 03 Oktober 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi, domisili elektronik XXX, sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, NIK XXX, tanggal lahir Bandung, 22 September 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, di Kabupaten Bandung Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 267/Pdt.G/2025/PA.Cmi, tanggal 26 Februari 2025, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri dari Tergugat (TERGUGAT) yang menikah pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, dengan memenuhi

Hlm 1 dari 5 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan rukun nikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 18 Juni 2013;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Cimahi;

4. Bahwa selama perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

4.1. XXX, NIK XXX, T/Tgl Lahir Cimahi, 07 Januari 2014, Pendidikan belum tamat SD;

4.2. XXX, NIK XXX, T/Tgl Lahir Cimahi 25 September 2015, Pendidikan belum tamat SD, Dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan;

6.1. Tergugat seringkali bermain judi online seperti judi slot, adapun Penggugat mengetahui hal tersebut dengan melihat langsung Tergugat sedang bermain judi online di rumah kediaman secara terang-terangan;

6.2. Tergugat seringkali mengonsumsi minum-minuman beralkohol, Penggugat mengetahui hal tersebut dikarenakan Tergugat seringkali pulang dalam keadaan mabuk bahkan Tergugat melakukan hal tersebut di rumah kediaman;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2024 dan terhitung kurang lebih 8 (delapan) tahun, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

Hlm 2 dari 5 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, pada bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya masyawarah dengan dibantu oleh pihak keluarga masing-masing, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang sendiri dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 3 dari 5 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan Pengugat hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (Dua ratus sepuluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis,. Drs. Masnun, S.H. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistim Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh Umar Dani, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat secara elektronik ;

Hlm 4 dari 5 hlm – Putusan No. 267/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Ketua Majelis,

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Masnun, S.H.

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Umar Dani, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya PN B P	: Rp.	60.000,00
2. Biaya	: Rp.	100.000,00
Proses/ATK		
3. Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).